



PUTUSAN
Nomor 308/Pid.B/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap **Andi Sahiran bin Muhammad Irat (Alm);**
:
Tempat lahir Tebing Tinggi;
:
Umur/tanggal lahir 23 tahun/29 Agustus 2001;
:
Jenis kelamin Laki-laki;
:
Kebangsaan Indonesia;
:
Tempat tinggal Kampung Sawah Bawah, Kelurahan Jayaloka,
:
 Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
Agama Islam;
:
Pekerjaan Buruh Harian Lepas;
:

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Suhardi, S.H., dkk, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "LBH Lahat" yang beralamat di Jl. Sofyan Kasim (Penghijauan II) No. 850, Kel. Bandar Jaya, Kec. Lahat, Kab. Lahat, berdasarkan

Penetapan Nomor 308/Pen.Pid/2024/PN Lht tanggal 11 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 308/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2024/PN Lht tanggal

2 Desember 2024 tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Sahiran bin Muhammad Irat (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pembunuhan beerancana**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ANDI SAHIRAN BIN IRAT** dengan pidana **Selama 10 (sepuluh) Tahun penjara**, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju Kaos lengan Pendek berwarna Merah dan Abu-Abu yang berlogo "Binmas" dan "TriBrata" di kanan dan kirinya di bagian depan dengan merk "GADA PRATAMA" berwarna kuning di bagian belakang, bertuliskan "PATAKA SRIWIJAYA DIKSAR SATPAM" berwarna Hitam dan Kuning yang menggambarkan Tongkat dan Borgol, milik Korban a.n HEBRAN KUSNADI(Alm) Bin BURHANUDIN;
- 1 (satu) celana pendek berwarna Hitam terdapat kantong di kanan dan kirinya dengan merk "THRASHER" berwarna Putih, milik Korban a.n HEBRAN KUSNADI(Alm) Bin BURHANUDIN

(Dikembalikan kepada keluarga korban);

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-37/L.6.20/Eoh.2/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ANDI SAHIRAN BIN MUHAMMAD IRAT** bersama-sama dengan **DEDI (DPO)**, pada hari **Selasa** tanggal **20 agustus 2024** sekira pukul **17.00 WIB** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Area Mess PT.Kendi Arindo Inplasmen Produksi Arang di Desa Lampar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, **Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Dan Merencanakan Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan waktu dan tempat yang tersebut diatas, berawal dari saksi Deni Ayu Lestari menerima chat messenger yang isinya akan mengancam menyebarkan foto bugil saksi Deni ayu dengan Korban Hebran(alm) karena merasa terancam lalu saksi menuruti kehendak dari orang tidak dikenal tersebut dengan mengirimkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), akan tetapi orang tidak dikenal tersebut tetap memeras saksi deni ayu namun saksi tidak menuruti kehendak orang tidak dikenal tersebut yang mana diyakini oleh saksi bahwa orang tidak dikenal tersebut adalah korban Hebran (alm) dan memceritakan permasalahan tersebut kepada terdakwa Andi Sahiran lalu kemudian terdakwa Andi Sahiran ingin menemui Korban HEBRAN KUSNADI (alm) tetapi terdakwa tidak tau rumah Korban HEBRAN KUSNADI (alm) terdakwa pun meminta saksi SANDRI menemani terdakwa karena saksi SANDRI tau rumah korban HEBRAN KUSNADI (alm), kemudian terdakwa bersama dengan saksi SANDRI pergi Ke Rumah Korban HEBRAN KUSNADI (alm), Sesampainya di rumah Korban HEBRAN KUSNADI (alm) Terdakwa menanyakan keberadaan korban HEBRAN KUSNADI (alm) kepada orang tuanya yaitu saksi BURHANUDIN, dijawab saksi BURHANUDIN "NGAPE NYARI HEBRAN" terdakwa menjawab dengan alasan "TADI UJI HEBRAN NAK NYUAL HP" dijawab saksi Burhanudin "NEDE KATEK HEBRAN EE HEBRAN E BETUGAS DI PT KENDI" mendengar jawaban dari saksi BURHANUDIN, terdakwa pun langsung Kembali ke rumah Terdakwa, sesampainya terdakwa dan saksi SANDRI di rumah terdakwa mengatakan kepada Kakak Ipar terdakwa yaitu saksi DENI AYU LESTARI dan berkata "NEDE KATEK HEBRAN EE HEBRAN E BETUGAS DI PT KENDI UJI BAPANGE" Kakak ipar terdakwa pun membuka facebook mendapatkan chat dari akun yang meminta uang "KAU NAK JEBAK AKU YO BANYAK LANANG YANG BERANGKAT", kemudian saksi Deni Ayu menjelaskan kepada Terdakwa dan Mertua terdakwa yaitu sdr .DEDI (DPO) mendengar penjelasan tersebut Sdr DEDI (DPO) mengatakan "KITE TUMUI BAE", kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr DEDI (DPO) langsung menemui korban HEBRAN KUSNADI (Alm) di PT KENDI dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr DEDI (DPO), sesampainya di PT KENDI terdakwa memarkirkan sepeda motor kemudian Terdakwa dan Sdr DEDI (DPO) berjalan ke arah korban HEBRAN KUSNIADI(alm) saat Terdakwa dan Sdr DEDI (DPO) sedang berjalan menemui korban HEBRAN KUSNADI (alm) Sdr Dedi (DPO) yang berada didepan Terdakwa langsung mencekik korban HEBRAN KUSNADI (alm) dan mengatakan Kepada korban

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HEBRAN KUSNADI (alm) "KABAN NELA YANG NGUCAK ANAK AKU" lalu Sdr.DEDI (DPO) langsung memukul wajah korban HEBRAN KUSNADI (alm) posisi Terdakwa masih dibelakang Sdr DEDI (DPO) dengan jarak kurang lebih 3 (Tiga) Meter kemudian korban HEBRAN KUSNADI (alm) menjawab "BUKAN AKU" Sdr DEDI(dpo) menyuruh terdakwa dan berkata "BATAK PISAU DI MOTOR" 1 (satu) buah Senjata Tajam Jenis Pisau tersebut sudah ada tergantung disepeda motor tersebut, Terdakwa pun langsung mengambil 1 (satu) buah Senjata Tajam Jenis Pisau tersebut, kemudian setelah mengambil senjata tajam jenis pisau dari sepeda motor miliknya tersebut langsung menghampiri korban HEBRAN KUSNADI (alm) yang saat itu sedang cekcok antara Sdr DEDI (dpo) dengan korban HEBRAN KUSNADI(alm), lalu Sdr DEDI (DPO) berteriak kepada terdakwa sambil berkata sebanyak 2 (Dua) Kali "TUJALAH TUJALAH" sembari memegang baju KORBAN HEBRAN KUSNADI (alm), mendengar perkataan Sdr.DEDI (DPO) tersebut Terdakwa pun langsung menusuk korban dibagian leher depan, telapak tangan sebelah kanan dan lengan tangan sebelah kanan korban HEBRAN KUSNADI (alm) saat itu korban berteriak kesakitan dan meminta tolong, pada saat itu saksi Ulan mendengar korban HEBRAN KUSNADI (alm) berteriak lalu saksi Ulan pun berlari ketengah jalan dan berteriak "TOLONG ADE URANG BETUJAHAN", lalu Terdakwa dan Sdr DEDI (DPO) langsung menjauhi Sdr HEBRAN KUSNADI dan melihat warga sudah berdatangan Tersangka dan Sdr DEDI langsung berjalan ke Sepeda Motor tersebut dan pergi menggunakan sepeda motor, pada saat diperjalanan Sdr DEDI mengatakan kepada Terdakwa "BELARI KELINTANG BAE BADA AKU", mendengar teriakan saksi ulan tersebut lalu beberapa warga dan juga saksi darwin mendekati korban hebran yang sudah berlumuran darah dan sambil memegang lehernya, akibat perbuatan terdakwa yang menusuk bagian leher dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau membuat korban HEBRAN KUSNADI meninggal dunia, hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Refertum dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Hebran Kusnadi bin Burhanudin dengan hasiol pemeriksaan tanggal 27 September 2024 No. 445.01.08/11/RSUD/2024 yang ditanda tangani oleh Dr.Rani Julianti dokter rumah sakit Umum Daerah Empat Lawang

- Pada bagian leher tampak luka robek berukuran dua koma lima senti meter kali nol koma delapan senti meter, sudut luka lancip tampak dasar



tulang tulang batang tenggorokan dengan darah mengalir darah aktif, jembatan jaringan tidak ada, terdapat nyeri aktif

- **Anggota Gerak atas** pada lengan bawah sisi dalam tangan kanan tampak luka robek ukuran empat kali satu koma tiga senti meter, terdapat darah aktif, terdapat nyeri, dasar otot, pada jari telunjuk kanan tampak luka sayat ukuran satu koma lima kali nol koma satu, darah tidak aktif dan terdapat nyeri dasar otot, pada jari jempol bagian kanan tampak luka terkelupas ukuran satu koma lima kali satu senti meter, darah aktif terdapat nyeri dasar otot, pada telapak tangan kiri bagian jempol tampak luka terkelupas ukuran satu koma lima kali dua senti meter darah aktif dan terdapat nyeri otot

KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur 23 tahun terdapat luka robek dibagian leher, lengan bawah sisi dalam tangan kanan dan telapak tangan lengan kiri, pada jari telunjuk tangan kanan tampak luka sayat, pada jempol tangan kanan tampak luka terkelupas. **Luka-luka ini akibat trauma benda tajam** .pada tangkai bawah bagian depan kaki kanan tampak luka lecet akibat trauma benda tumpul, **cedera-cedera ini termasuk cedera berat dimana luka dapat membawa bahaya maut;**

Dan korban HERBAN KUSNADI (Alm) dinyatakan meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah sakit Umum Kota Prabumulih Nomor 445.5.39/RSUD-PBM/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr.M.Syahrul Ramadhan menerangkan bahwa

- Nama : Hebran Kusnadi
- Umur : 23 Tahun
- Pekerjaan : Security
- Alamat : Desa Tanjung Makmur

Benar yang tersebut diatas telah meninggal dunia ditempat kejadian dalam perjalanan ke rumah sakit umu daerah Prabumulih pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2024 jam 15.00 Wib.

- Bahwa keesokan siang harinya Terdakwa menelpon orang tua Terdakwa untuk menjemput dikarenakan Terdakwa mau menyerahkan diri, dimana pada saat malam harinya terdakwa dan keluarga terdakwa langsung pulang ke Empat Lawang sesampainya Terdakwa di Empat Lawang Tersangka langsung menyerahkan diri ke Polres Empat Lawang;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ANDI SAHIRAN BIN MUHAMMAD IRAT** bersama-sama dengan **Sdr.DEDI (DPO)**, pada hari **Selasa** tanggal **20 agustus 2024** sekira pukul **17.00 WIB** atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di **Area Mess PT.Kendi Arindo Inplasmen Produksi Arang di Desa Lampar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, **Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat yang tersebut diatas, berawal dari saksi Deni Ayu Lestari menerima chat messenger yang isinya akan mengancam menyebarkan foto bugil saksi Deni ayu dengan Korban Hebran(alm) karena merasa terancam lalu saksi menuruti kehendak dari orang tidak dikenal tersebut dengan mengirimkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), akan tetapi orang tidak dikenal tersebut tetap memeras saksi deni ayu namun saksi tidak menuruti kehendak orang tidak dikenal tersebut yang mana diyakini oleh saksi bahwa orang tidak dikenal tersebut adalah korban Hebran (alm) dan memceritakan permasalahan tersebut kepada terdakwa Andi Sahiran lalu kemudian terdakwa Andi Sahiran ingin menemui Korban HEBRAN KUSNADI (alm) tetapi terdakwa tidak tau rumah Korban HEBRAN KUSNADI (alm) terdakwa pun meminta saksi SANDRI menemani terdakwa karena saksi SANDRI tau rumah korban HEBRAN KUSNADI (alm), kemudian terdakwa bersama dengan saksi SANDRI pergi Ke Rumah Korban HEBRAN KUSNADI (alm), Sesampainya di rumah Korban HEBRAN KUSNADI (alm) Terdakwa menanyakan keberadaan korban HEBRAN KUSNADI (alm) kepada orang tuanya yaitu saksi BURHANUDIN, dijawab saksi BURHANUDIN "NGAPE NYARI HEBRAN" terdakwa menjawab dengan alasan "TADI UJI HEBRAN NAK NYUAL HP" dijawab saksi Burhanudin "NEDE KATEK HEBRAN EE HEBRAN E BETUGAS DI PT KENDI" mendengar jawaban dari saksi BURHANUDIN, terdakwa pun langsung Kembali ke rumah Terdakwa, sesampainya terdakwa dan saksi SANDRI di rumah terdakwa mengatakan kepada Kakak Ipar terdakwa yaitu saksi DENI AYU LESTARI dan berkata "NEDE KATEK HEBRAN EE HEBRAN E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BETUGAS DI PT KENDI UJI BAPANGE” Kakak ipar terdakwa pun membuka facebook mendapatkan chat dari akun yang meminta uang “KAU NAK JEBAK AKU YO BANYAK LANANG YANG BERANGKAT”, kemudian saksi Deni Ayu menjelaskan kepada Terdakwa dan Mertua terdakwa yaitu sdr .DEDI (DPO) mendengar penjelasan tersebut Sdr DEDI (DPO) mengatakan “KITE TUMUI BAE”, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr DEDI (DPO) langsung menemui korban HEBRAN KUSNADI (Alm) di PT KENDI dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr DEDI (DPO), sesampainya di PT KENDI terdakwa memarkirkan sepeda motor kemudian Terdakwa dan Sdr DEDI (DPO) berjalan ke arah korban HEBRAN KUSNADI(alm) saat Terdakwa dan Sdr DEDI (DPO) sedang berjalan menemui korban HEBRAN KUSNADI (alm) Sdr Dedi (DPO) yang berada didepan Terdakwa langsung mencekik korban HEBRAN KUSNADI (alm) dan mengatakan Kepada korban HEBRAN KUSNADI (alm) “KABAN NELA YANG NGUCAK ANAK AKU” lalu Sdr.DEDI (DPO) langsung memukul wajah korban HEBRAN KUSNADI (alm) posisi Terdakwa masih dibelakang Sdr DEDI (DPO) dengan jarak kurang lebih 3 (Tiga) Meter kemudian korban HEBRAN KUSNADI (alm) menjawab “BUKAN AKU” Sdr DEDI(dpo) menyuruh terdakwa dan berkata “BATAK PISAU DI MOTOR” 1 (satu) buah Senjata Tajam Jenis Pisau tersebut sudah ada tergantung disepeda motor tersebut, Terdakwa pun langsung mengambil 1 (satu) buah Senjata Tajam Jenis Pisau tersebut, kemudian setelah mengambil senjata tajam jenis pisau dari sepeda motor miliknya tersebut langsung menghampiri korban HEBRAN KUSNADI (alm) yang saat itu sedang cekcok antara Sdr DEDI (dpo) dengan korban HEBRAN KUSNADI(alm), lalu Sdr DEDI (DPO) berteriak kepada terdakwa sambil berkata sebanyak 2 (Dua) Kali “TUJALAH TUJALAH” sembari memegang baju KORBAN HEBRAN KUSNADI (alm), mendengar perkataan Sdr.DEDI (DPO) tersebut Terdakwa pun langsung menusuk korban dibagian leher depan, telapak tangan sebelah kanan dan lengan tangan sebelah kanan korban HEBRAN KUSNADI (alm) saat itu korban berteriak kesakitan dan meminta tolong, pada saat itu saksi Ulan mendengar korban HEBRAN KUSNADI (alm) berteriak lalu saksi Ulan pun berlari ketengah jalan dan berteriak “TOLONG ADE URANG BETUJAHAN”, lalu Terdakwa dan Sdr DEDI (DPO) langsung menjauhi Sdr HEBRAN KUSNADI dan melihat warga sudah berdatangan Tersangka dan Sdr DEDI langsung berjalan ke Sepeda Motor tersebut dan pergi menggunakan sepeda motor, pada saat diperjalanan Sdr DEDI mengatakan kepada Terdakwa “BELARI KELINTANG

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAE BADA AKU", mendengar teriakan saksi ulan tersebut lalu beberapa warga dan juga saksi darwin mendekati korban hebran yang sudah berlumuran darah dan sambil memegang lehernya, akibat perbuatan terdakwa yang menusuk bagian leher dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau membuat korban HEBRAN KUSNADI meninggal dunia, hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Refertum dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Hebran Kusnadi bin Burhanudin dengan hasil pemeriksaan tanggal 27 September 2024 No. 445.01.08/11/RSUD/2024 yang ditanda tangani oleh Dr.Rani Julianti dokter rumah sakit Umum Daerah Empat Lawang

- Pada bagian leher tampak luka robek berukuran dua koma lima senti meter kali nol koma delapan senti meter, sudut luka lancip tampak dasar tulang tulang batang tenggorokan dengan darah mengalir darah aktif, jembatan jaringan tidak ada, terdapat nyeri aktif
- Anggota Gerak atas pada lengan bawah sisi dalam tangan kanan tampak luka robek ukuran empat kali satu koma tiga senti meter, terdapat darah aktif, terdapat nyeri, dasar otot, pada jari telunjuk kanan tampak luka sayat ukuran satu koma lima kali nol koma satu, darah tidak aktif dan terdapat nyeri dasar otot, pada jari jempol bagian kanan tampak luka terkelupas ukuran satu koma lima kali satu senti meter, darah aktif terdapat nyeri dasar otot, pada telapak tangan kiri bagian jempol tampak luka terkelupas ukuran satu koma lima kali dua senti meter darah aktif dan terdapat nyeri otot

KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur 23 tahun terdapat luka robek dibagian leher, lengan bawah sisi dalam tangan kanan dan telapak tangan lengan kiri, pada jari telunjuk tangan kanan tampak luka sayat, pada jempol tangan kanan tampak luka terkelupas. Luka-luka ini akibat trauma benda tajam .pada tangkai bawah bagian depan kaki kanan tampak luka lecet akibat trauma benda tumpul, cedera-cedera ini termasuk cedera berat dimana luka dapat membawa bahaya maut;

Dan korban HERBAN KUSNADI (Alm) dinyatakan meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah sakit Umum Kota Prabumulih Nomor 445.5.39/RSUD-PBM/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr.M.Syahrul Ramadhan menerangkan bahwa

- Nama : Hebran Kusnadi

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umur : 23 Tahun
- Pekerjaan : Security
- Alamat : Desa Tanjung Makmur

Benar yang tersebut diatas telah meninggal dunia ditempat kejadian dalam perjalanan ke rumah sakit umu daerah Prabumulih pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2024 jam 15.00 Wib.

- Bahwa keesokan siang harinya Terdakwa menelpon orang tua Terdakwa untuk menjemput dikarenakan Terdakwa mau menyerahkan diri, dimana pada saat malam harinya terdakwa dan keluarga terdakwa langsung pulang ke Empat Lawang sesampainya Terdakwa di Empat Lawang Tersangka langsung menyerahkan diri ke Polres Empat Lawang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANDI SAHIRAN BIN MUHAMMAD IRAT bersama-sama dengan DEDI (DPO)** pada hari Selasa tanggal 20 agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Area Mess PT.Kendi Arindo Inplasmen Produksi Arang di Desa Lampar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, **Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Maut** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat yang tersebut diatas, berawal dari saksi Deni Ayu Lestari menerima chat messenger yang isinya akan mengancam menyebarkan foto bugil saksi Deni ayu dengan Korban Hebran(alm) karena merasa terancam lalu saksi menuruti kehendak dari orang tidak dikenal tersebut dengan mengirimkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), akan tetapi orang tidak dikenal tersebut tetap memeras saksi deni ayu namun saksi tidak menuruti kehendak orang tidak dikenal tersebut yang mana diyakini oleh saksi bahwa orang tidak dikenal tersebut adalah korban Hebran (alm) dan memceritakan permasalahan tersebut kepada terdakwa Andi Sahiran lalu kemudian terdakwa Andi Sahiran ingin menemui Korban HEBRAN KUSNADI (alm) tetapi terdakwa tidak tau rumah Korban HEBRAN KUSNADI (alm) terdakwa pun meminta saksi SANDRI menemani terdakwa karena saksi SANDRI tau rumah korban HEBRAN KUSNADI (alm),

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Lht



kemudian terdakwa bersama dengan saksi SANDRI pergi Ke Rumah Korban HEBRAN KUSNADI (alm), Sesampainya di rumah Korban HEBRAN KUSNADI (alm) Terdakwa menanyakan keberadaan korban HEBRAN KUSNADI (alm) kepada orang tuanya yaitu saksi BURHANUDIN, dijawab saksi BURHANUDIN "NGAPE NYARI HEBRAN" terdakwa menjawab dengan alasan "TADI UJI HEBRAN NAK NYUAL HP" dijawab saksi Burhanudin "NEDE KATEK HEBRAN EE HEBRAN E BETUGAS DI PT KENDI" mendengar jawaban dari saksi BURHANUDIN, terdakwa pun langsung Kembali ke rumah Terdakwa, sesampainya terdakwa dan saksi SANDRI di rumah terdakwa mengatakan kepada Kakak Ipar terdakwa yaitu saksi DENI AYU LESTARI dan berkata "NEDE KATEK HEBRAN EE HEBRAN E BETUGAS DI PT KENDI UJI BAPANGE" Kakak ipar terdakwa pun membuka facebook mendapatkan chat dari akun yang meminta uang "KAU NAK JEBAK AKU YO BANYAK LANANG YANG BERANGKAT", kemudian saksi Deni Ayu menjelaskan kepada Terdakwa dan Mertua terdakwa yaitu sdr .DEDI (DPO) mendengar penjelasan tersebut Sdr DEDI (DPO) mengatakan "KITE TUMUI BAE", kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr DEDI (DPO) langsung menemui korban HEBRAN KUSNADI (Alm) di PT KENDI dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr DEDI (DPO), sesampainya di PT KENDI terdakwa memarkirkan sepeda motor kemudian Terdakwa dan Sdr DEDI (DPO) berjalan ke arah korban HEBRAN KUSNIADI(alm) saat Terdakwa dan Sdr DEDI (DPO) sedang berjalan menemui korban HEBRAN KUSNADI (alm) Sdr Dedi (DPO) yang berada didepan Terdakwa langsung mencekik korban HEBRAN KUSNADI (alm) dan mengatakan Kepada korban HEBRAN KUSNADI (alm) "KABAN NELA YANG NGUCAK ANAK AKU" lalu Sdr.DEDI (DPO) langsung memukul wajah korban HEBRAN KUSNADI (alm) posisi Terdakwa masih dibelakang Sdr DEDI (DPO) dengan jarak kurang lebih 3 (Tiga) Meter kemudian korban HEBRAN KUSNADI (alm) menjawab "BUKAN AKU" Sdr DEDI(dpo) menyuruh terdakwa dan berkata "BATAK PISAU DI MOTOR" 1 (satu) buah Senjata Tajam Jenis Pisau tersebut sudah ada tergantung disepeda motor tersebut, Terdakwa pun langsung mengambil 1 (satu) buah Senjata Tajam Jenis Pisau tersebut, kemudian setelah mengambil senjata tajam jenis pisau dari sepeda motor miliknya tersebut langsung menghampiri korban HEBRAN KUSNADI (alm) yang saat itu sedang cekcok antara Sdr DEDI (dpo) dengan korban HEBRAN KUSNADI(alm), lalu Sdr DEDI (DPO) berteriak kepada terdakwa sambil berkata sebanyak 2 (Dua) Kali "TUJALAH TUJALAH" sembari memegang



baju KORBAN HEBRAN KUSNADI (alm), mendengar perkataan Sdr.DEDI (DPO) tersebut Terdakwa pun langsung menusuk korban dibagian leher depan, telapak tangan sebelah kanan dan lengan tangan sebelah kanan korban HEBRAN KUSNADI (alm) saat itu korban berteriak kesakitan dan meminta tolong, pada saat itu saksi Ulan mendengar korban HEBRAN KUSNADI (alm) berteriak lalu saksi Ulan pun berlari ketengah jalan dan berteriak "TOLONG ADE URANG BETUJAHAN", lalu Terdakwa dan Sdr DEDI (DPO) langsung menjauhi Sdr HEBRAN KUSNADI dan melihat warga sudah berdatangan Tersangka dan Sdr DEDI langsung berjalan ke Sepeda Motor tersebut dan pergi menggunakan sepeda motor, pada saat diperjalanan Sdr DEDI mengatakan kepada Terdakwa "BELARI KELINTANG BAE BADA AKU", mendengar teriakan saksi ulan tersebut lalu beberapa warga dan juga saksi darwin mendekati korban hebran yang sudah berlumuran darah dan sambil memegang lehernya, **akibat perbuatan terdakwa yang menusuk bagian leher dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau membuat korban HEBRAN KUSNADI meninggal dunia, hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Refertum dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Hebran Kusnadi bin Burhanudin dengan hasiol pemeriksaan tanggal 27 September 2024 No. 445.01.08/11/RSUD/2024 yang ditanda tangani oleh Dr.Rani Julianti dokter rumah sakit Umum Daerah Empat Lawang**

- Pada **bagian leher** tampak luka robek berukuran dua koma lima senti meter kali nol koma delapan senti meter, sudut luka lancip tampak dasar tulang tulang batang tenggorokan dengan darah mengalir darah aktif, jembatan jaringan tidak ada, terdapat nyeri aktif
- **Anggota Gerak atas** pada lengan bawah sisi dalam tangan kanan tampak luka robek ukuran empat kali satu koma tiga senti meter, terdapat darah aktif, terdapat nyeri,dasar otot, pada jari telunjuk kanan tampak luka sayat ukuran satu koma lima kali nol koma satu, darah tidak aktif dan terdapat nyeri dasar otot, pada jari jempol bagian kanan tampak luka terkelupas ukuran satu koma lima kali satu senti meter, darah aktif terdapat nyeri dasar otot, pada telapak tangan kiri bagian jempol tampak luka terkelupas ukuran satu koma lima kali dua senti meter darah aktif dan terdapat nyeri otot

KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur 23 tahun terdapat luka robek dibagian leher, lengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sisi dalam tangan kanan dan telapak tangan lengan kiri, pada jari telunjuk tangan kanan tampak luka sayat, pada jempol tangan kanan tampak luka terkelupas. **Luka-luka ini akibat trauma benda tajam** .pada tangkai bawah bagian depan kaki kanan tampak luka lecet akibat trauma benda tumpul, **cedera-cedera ini termasuk cedera berat dimana luka dapat membawa bahaya maut;**

Dan korban HERBAN KUSNADI (Alm) dinyatakan meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah sakit Umum Kota Prabumulih Nomor 445.5.39/RSUD-PBM/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr.M.Syahrul Ramadhan menerangkan bahwa

- Nama : Hebran Kusnadi
- Umur : 23 Tahun
- Pekerjaan : Security
- Alamat : Desa Tanjung Makmur

Benar yang tersebut diatas telah meninggal dunia ditempat kejadian dalam perjalanan ke rumah sakit umu daerah Prabumulih pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2024 jam 15.00 Wib.

- Bahwa keesokan siang harinya Terdakwa menelpon orang tua Terdakwa untuk menjemput dikarenakan Terdakwa mau menyerahkan diri, dimana pada saat malam harinya terdakwa dan keluarga terdakwa langsung pulang ke Empat Lawang sesampainya Terdakwa di Empat Lawang Tersangka langsung menyerahkan diri ke Polres Empat Lawang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Burhanudin bin Junaidi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian yang membuat anak Saksi yaitu korban Alm. Hebran Kusnadi bin Burhanudin akhirnya kehilangan nyawa dan meninggal dunia, yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Area Mess PT Kendi Arindo Inplasmen

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi Arang (Kendi Arindo) yang berada di Desa Lampar, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, namun sebelum kejadian, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi sedang menunggu dagangan di depan rumahnya, datang 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya Terdakwa, dan mereka menanyakan keberadaan anak kandung saksi (Alm. Hebran Kusnadi);
- Bahwa mendengar itu Saksi pun bertanya apa kepentingan mereka ingin bertemu Alm Hebran, dan dijawab oleh Terdakwa ia ingin bertemu karena mendengar Alm. Hebran hendak menjual Handphone. Saksi lalu menjawab Alm. Sedang bekerja di PT Kendi. Setelah itu kedua orang tersebut pergi dari rumah Saksi lalu Saksi pun pergi mandi;
- Bahwa setelah Saksi selesai mandi, tiba-tiba Saksi ditelepon oleh Saksi Darwin, yang meminta agar Saksi segera ke Rumah Sakit karena Alm. Hebran terluka akibat dikeroyok oleh 2 (dua) orang. Mendengar kabar tersebut Saksi pun langsung bergegas ke rumah sakit bersama istrinya;
- Bahwa sesampainya di rumah sakit, Saksi bertemu dengan Sdr. Marpidi dan warga lainnya sedang menunggu Alm. Hebran Kusnadi di ruang UGD Rumah Sakit. Pada saat Saksi diperbolehkan masuk, Saksi melihat Alm. Hebran Kusnadi saat itu dalam keadaan sekarat dan terdapat luka di bagian leher, telapak tangan sebelah kiri, dan di lengan sebelah kanan. Pada hari itu Alm. Hebran Kusnadi sempat dirawat 1 (satu) hari di RSUD Kabupaten Empat Lawang. Keesokan harinya Alm. Hebran Kusnadi dirujuk dan dibawa ke RSMH Kota Palembang, namun saat sedang di perjalanan, tepatnya saat masih di Kota Prabumulih, akhirnya Alm. Hebran Kusnadi kehilangan nyawa dan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kemudian dipanggil Penyidik untuk diperiksa sebagai saksi dan saat itu lah Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa dan mertuanya yang bernama Sdr. Dedi (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan apa peran masing-masing, serta dengan menggunakan alat apa Terdakwa dan Sdr. Dedi (DPO) melakukan perbuatan mereka tersebut. Hanya saja anak Saksi yang lainnya yaitu Saksi Sandi Hartono mengatakan pada saat Terdakwa dan Sdr. Dedi (DPO) datang ke rumah Saksi, pakaian Terdakwa terlihat menonjol dan ia menduga ada senjata tajam di balik pakaiannya;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apa penyebabnya atau apakah ada permasalahan di antara Terdakwa dengan Korban;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak Terdakwa ada membayar sejumlah uang duka, uang itu diserahkan bukan oleh keluarga Terdakwa namun diwakili pihak Perangkat Desa. Setelah itu dibuat surat perdamaian agar tidak terjadi keributan lagi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa pakaian milik Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ulan Dari binti Ishar Lani, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian yang membuat korban Alm. Hebran Kusnadi bin Burhanudin akhirnya kehilangan nyawa dan meninggal dunia, yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Area Mess PT Kendi Arindo Inplasmen Produksi Arang (PT Kendi) yang berada di Desa Lampar, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang. Saksi sendiri tinggal di dekat lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat kejadian itu Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm, sedangkan Sdr. Dedi hanya menggunakan tangan kosong. Akan tetapi Saksi tidak melihat secara langsung saat Alm. Hebran Kusnadi ditusuk oleh kedua pelaku;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat kejadian tersebut terjadi, Saksi tidak melihat sampai selesai karena pada saat itu Saksi disuruh pulang oleh mertua Saksi Darwin;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB, saat itu Saksi sedang bersama anak Saksi di samping Pos jaga PT KENDI tersebut. Saat itu datang 2 (dua) orang yang awalnya tidak Saksi kenal, namun kemudian Saksi tahu bahwa satu pelaku yang lebih muda adalah Terdakwa dan pelaku lain yang lebih tua adalah Sdr. Dedi (DPO). Keduanya datang mengendarai Sepeda motor dan memarkirkan kendaraannya di depan Pos jaga PT Kendi. Kemudian 2 (dua) orang tersebut langsung menemui Alm. Hebran Kusnadi yang saat itu sedang memikat burung. Awalnya terjadi cek-cok mulut di antara Alm. Hebran Kusnadi dengan Sdr. Dedi tersebut;
- Bahwa pada saat cek-cok mulut itu Terdakwa terlihat berjalan kembali ke sepeda motor yang sebelumnya ia parkir di dekat pos jaga PT Kendi itu, lalu mengambil sebilah senjata tajam. Kemudian Terdakwa kembali

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan ke arah Alm. Hebran Kusnadi dan Sdr. Dedi (DPO). Pada saat itu masih terjadi cek-cok mulut, dan saat itu Saksi mendengar Sdr. Dedi (DPO) mengatakan "*Kaban ne la (kamu lah pelakunya)*" yang dijawab oleh Alm. Hebran Kusnadi "*Bukan aku mang*";

- Bahwa setelah itu Sdr. Dedi (DPO) mengatakan "*Tujahlah tujahlah! (tusuk saja!)*" dan setelah itu tiba-tiba Alm. Hebran Kusnadi berteriak minta tolong. Mendengar Alm. Hebran Kusnadi berteriak minta tolong, Saksi pun langsung berlari ke tengah jalan sembari berteriak "*Ade jeme betujahan! (ada orang kena tusuk!)*" untuk meminta pertolongan warga. Saat itu mertua Saksi, yaitu Saksi Darwin bersama kakak ipar Saksi yaitu Sdr. Marpidi bin Darwin, dan Saksi Ibnu Mulkan, serta warga lainnya yang berada di warung mertua milik Saksi, langsung berlari menghampiri Saksi. Saksi lalu menunjukkan lokasi kejadian keributan antara Alm. Hebran Kusnadi dan kedua pelaku tersebut, dan saat itu Saksi Darwin menyuruh Saksi agar pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi kemudian dipanggil Penyidik untuk diperiksa sebagai saksi dan saat itu lah Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa dan mertuanya yang bernama Sdr. Dedi (DPO);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan apa peran masing-masing Terdakwa dan Sdr. Dedi (DPO) dalam melakukan perbuatan mereka tersebut. Saksi hanya melihat dari kejauhan dan melihat Terdakwa memegang senjata tajam, jarak Sdr. Dedi dengan korban hanya semeter;

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apa penyebabnya atau apakah ada permasalahan di antara Terdakwa dengan Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti luka yang dialami korban, akan tetapi menurut Saksi Darwin yang melihatnya di lokasi kejadian, korban Alm. Hebran mengalami luka akibat senjata tajam di leher bagian depan, luka di telapak tangan sebelah kiri, dan luka di bagian lengan tangan sebelah kanan, dan akhirnya korban meninggal dunia;

- Bahwa keadaan saat kejadian itu masih terang, jarak antara Pos jaga PT Kendi dengan tempat kejadian lebih kurang sejauh 15 (lima belas) meter;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa pakaian milik Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Darwin bin Abdul Kadir (Alm), di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian yang membuat korban Alm. Hebran Kusnadi bin Burhanudin akhirnya kehilangan nyawa dan meninggal dunia, yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Area Mess PT Kendi Arindo Inplasmen Produksi Arang (PT Kendi) yang berada di Desa Lampar, Kec. Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Saksi sendiri pada saat kejadian itu sedang berada di warung milik saksi yang berada di dekat lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat kejadian tersebut terjadi, namun pada sekira pukul 17.00 WIB Saksi saat Saksi sedang ada di warung Saksi bersama anaknya yaitu Sdr. Marpidi, Sdr. Suwandi, Sdr. Ibrahim, Sdr. Adi, dan Saksi Ibnu Mulkan, Saksi mendengar suara jeritan seperti orang meminta tolong dari arah PT. KENDI, kemudian disusul lagi dengan suara jeritan dari menantu Saksi yang bernama Saksi Ulandari, saat itu ia berkata "*Ade jeme betujahan (ada orang kena tusuk)*";
- Bahwa mendengar teriakan tersebut Saksi langsung mengendarai sepeda motornya mendatangi arah sumber suara yaitu dari arah PT. KENDI, sesampainya di dalam lokasi area mess PT. KENDI tersebut. Setelah bertemu, Saksi pun menyuruh Saksi Ulan Dari untuk pulang;
- Bahwa kemudian di lokasi kejadian Saksi melihat Terdakwa memegang 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm dalam posisi berdekatan dengan Sdr. Dedi, dan saat itu Saksi juga melihat korban Alm. Hebran Husnadi (Alm) bin Burhanudin sudah dalam keadaan terduduk sambil memegang bagian depan lehernya yang berlumuran darah, badannya juga sudah berlumuran darah. Melihat hal itu Saksi dan warga lainnya pun langsung berupaya membantu korban Alm. Hebran Husnadi (Alm) tersebut, selanjutnya korban dibawa ke rumah Sakit dengan menggunakan mobil warga sekitar, namun Saksi tinggal di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi kemudian dipanggil Penyidik untuk diperiksa sebagai saksi dan saat itu lah Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa dan mertuanya yang bernama Sdr. Dedi (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan apa peran masing-masing Terdakwa dan Sdr. Dedi (DPO) dalam melakukan perbuatan mereka tersebut. Saksi hanya melihat ketika korban sudah terluka;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melihat korban Alm. Hebran mengalami luka akibat senjata tajam di leher bagian depan, luka di telapak tangan sebelah kiri, dan luka di bagian lengan tangan sebelah kanan, dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya atau apakah ada permasalahan di antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa pada saat kejadian itu, keadaan masih terang, dan cuaca cerah;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa pakaian milik Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Ibnu Mulkan bin Asri (Alm), di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian yang membuat korban Alm. Hebran Kusnadi bin Burhanudin akhirnya kehilangan nyawa dan meninggal dunia, yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Area Mess PT Kendi Arindo Inplasmen Produksi Arang (PT Kendi) yang berada di Desa Lampar, Kec. Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Saksi sendiri pada saat kejadian itu sedang berada di warung milik saksi yang berada di dekat lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat kejadian tersebut terjadi, namun pada sekira pukul 17.00 WIB Saksi saat Saksi sedang ada di warung Saksi bersama bersama warga lain, Saksi mendengar suara jeritan seperti orang meminta tolong dari arah PT. KENDI, kemudian disusul dengan suara jeritan dari menantu Saksi Darwin, yaitu Saksi Ulandari yang berkata "*Ade jeme betujahan (ada orang kena tusuk)*" mendengar hal tersebut Saksi langsung berlari mengarah sumber suara yaitu dari arah PT KENDI. Sesampainya di dalam lokasi area mess PT KENDI tersebut, dari kejauhan lebih kurang berjarak 25 (dua puluh lima) meter Saksi melihat korban Alm. Hebran Kusnadi sudah duduk tergeletak memegang lehernya yang berlumuran darah. Saat itu Saksi tidak berani mendekat karena Saksi takut melihat darah, sehingga Saksi pun langsung memutar balik hendak pulang ke warung Saksi Darwin;
- Bahwa pada saat hendak kembali menuju ke warung, Saksi Darwin berteriak memanggil Saksi, lalu meminta Saksi untuk pergi mengantarkan Alm. Hebran Kusnadi ke Rumah Sakit bersama Sdr. Marpidi. Selanjutnya



Alm. Hebran Kusnadi pun langsung dibawa oleh warga menuju ke RSUD Empat Lawang;

- Bahwa Saksi tidak melihat jelas di mana letak luka yang dialami Alm. Hebran Kusnadi karena Saksi takut melihat darah, namun sekilas bagian leher Alm. Hebran Kusnadi terlihat berlumuran darah;

- Bahwa Saksi kemudian dipanggil Penyidik untuk diperiksa sebagai saksi dan saat itu lah Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa dan mertuanya yang bernama Sdr. Dedi (DPO);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan apa peran masing-masing Terdakwa dan Sdr. Dedi (DPO) dalam melakukan perbuatan mereka tersebut. Saksi hanya melihat ketika korban sudah terluka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya atau apakah ada permasalahan di antara Terdakwa dengan Korban;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa pakaian milik Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Sandi Hartono bin Burharnudin, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian yang membuat kakak kandung Saksi yaitu Alm. Hebran Kusnadi bin Burhanudin akhirnya kehilangan nyawa dan meninggal dunia, kejadian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Area Mess PT Kendi Arindo Inplasmen Produksi Arang (PT Kendi) yang berada di Desa Lampar, Kec. Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat kejadian tersebut terjadi, namun pada sekira pukul 17.30 WIB saat Saksi baru saja tiba di rumahnya, Ayah Saksi yaitu Saksi Burhanudin yang baru saja sehabis mandi menerima telepon dari Saksi Darwin yang meminta Saksi segera pergi ke Rumah Sakit karena Alm. Hebran terluka akibat dikeroyok oleh 2 (dua) orang. Mendengar kabar tersebut Saksi Burhanudin pun langsung bergegas ke rumah sakit bersama ibu Saksi, Saksi sendiri setelah itu juga menyusul pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit Saksi ada bertemu Sdr Marpidi dan warga lain yang menolong Alm. Hebran Kusnadi. Alm. Hebran Kusnadi pada malam itu dirawat di RSUD, sampai keesokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya pada sekira pukul 10:00 WIB Saksi mendapat kabar Alm. Hebran Kusnadi dirujuk ke RSMH Kota Palembang, sehingga Saksi pun pulang;

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 16:00 WIB, Saksi mendapatkan kabar dari bibi Saksi yaitu Sdri. Loli, yang mengatakan bahwa Alm. Hebran Kusnadi akhirnya kehilangan nyawa dan meninggal dunia. Mendengar kabar tersebut Saksi langsung menelepon bibi Saksi yang lainnya, dan mendapat kabar Alm. Hebran Kusnadi meninggal saat di perjalanan menuju Palembang, tepatnya saat masih di Prabumulih;

- Bahwa saat di Rumah Saksit Saksi melihat Alm. Hebran Kusnadi mengalami luka akibat senjata tajam di leher bagian depan, luka di telapak tangan sebelah kiri, serta luka di bagian lengan tangan sebelah kanan;

- Bahwa Saksi kemudian dipanggil Penyidik untuk diperiksa sebagai saksi dan saat itu lah Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa dan mertuanya yang bernama Sdr. Dedi (DPO);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan apa peran masing-masing Terdakwa dan Sdr. Dedi (DPO) dalam melakukan perbuatan mereka tersebut. Saksi hanya melihat ketika korban sudah terluka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya atau apakah ada permasalahan di antara Terdakwa dengan Korban;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa pakaian milik Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **bukti surat** berupa:

- *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Empat Lawang Nomor 445.01.08/11/RSUD/2024 tertanggal 27 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rani Julianti, bahwa berdasarkan pemeriksaan pada tanggal 20 Agustus 2024 terhadap korban Alm. Hebran Kusnadi bin Burhanudin, ditemukan luka-luka sebagai berikut:

o Pada bagian leher tampak luka robek berukuran dua koma lima senti meter kali nol koma delapan senti meter, sudut luka lancip tampak dasar tulang-tulang batang tenggorokan dengan darah mengalir darah aktif, jembatan jaringan tidak ada, terdapat nyeri aktif;

o Pada anggota gerak atas pada lengan bawah sisi dalam tangan kanan tampak luka robek ukuran empat kali satu koma tiga senti meter, terdapat darah aktif, terdapat nyeri, dasar otot, pada jari telunjuk kanan tampak luka Saksit ukuran satu koma lima kali nol koma satu, darah tidak

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif dan terdapat nyeri dasar otot. Pada jari jempol bagian kanan tampak luka terkelupas ukuran satu koma lima kali satu senti meter, darah aktif terdapat nyeri dasar otot. Pada telapak tangan kiri bagian jempol tampak luka terkelupas ukuran satu koma lima kali dua senti meter, darah aktif dan terdapat nyeri otot;

Dengan kesimpulan: luka diakibatkan oleh trauma benda tajam. Pada tangkai bawah bagian depan kaki kanan juga tampak luka lecet akibat trauma benda tumpul. Keseluruhan luka termasuk cedera berat yang dapat membawa bahaya maut;

- Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Rumah sakit Umum Kota Prabumulih Nomor 445.5.39/RSUD-PBM/2024 tertanggal 21 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Syahrul Ramadhan. Pada pokoknya menerangkan Alm. Hebran Kusnadi bin Burhanudin telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 pukul 15.11 WIB;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dirinya dihadapkan di Persidangan ini karena Terdakwa bersama-sama dengan mertuanya yang bernama Sdr. Dedi (DPO) telah mengeroyok Alm. Hebran Kusnadi bin Burhanudin sehingga ia meninggal dunia. Peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di area Mess PT Kendi Arindo Inplasmen Produksi Arang (PT KENDI) yang berada di Desa Lampar, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa sebilah senjata tajam jenis pisau sepanjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm yang bergagang plastik warna kuning, yang saat itu Terdakwa ambil dari sepeda motor Sdr. Dedi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, saat itu kakak ipar Terdakwa yang bernama Sdri. Deni Ayu Lestari bercerita kepada Terdakwa kalau ia mendapatkan chat pada aplikasi *Facebook* dari sebuah akun yang memakai nama dirinya sendiri. Sebelumnya pada hari Sabtu 27 Juli 2024 akun tersebut juga menghubungi kakak ipar Terdakwa dan mengancam akan menyebarkan foto bugil kakak ipar Terdakwa, dan video intim antara kakak ipar Terdakwa bersama Alm. Hebran Kusniadi, dan meminta sejumlah uang jika tidak ingin foto dan video itu disebar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 15:30 WIB, Sdri. Deni Ayu Lestari kembali bercerita kepada Terdakwa bahwa lelaki

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama kembali meminta sejumlah uang dan bahkan sudah mengirimkan chat kepada istri Terdakwa (adik Sdri. Deni Ayu Lestari). Mendengar itu Terdakwa pun menjawab ia tidak memiliki uang untuk membantu kakak iparnya itu;

- Bahwa kemudian Sdri. Deni Ayu Lestari meminta Terdakwa mengirimkan uang tersebut, dan Terdakwa pun meminta agar Sdri. Deni Ayu Lestari saja yang mengirimkan sendiri, sehingga Sdri. Deni Ayu Lestari mengirimkan uang tersebut melalui BRILINK pada Pukul 16.13 WIB;

- Bahwa setelah itu Sdri. Deni Ayu Lestari kembali ke rumah menemui Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama Sdri. Dipa Puspasari, dan mengatakan menceritakan bahwa ia sudah mengirimkan sejumlah uang, dan meski si pengancam itu berjanji akan bertemu langsung dan menghapus foto dan video itu di depan Sdri. Deni Ayu Lestari, namun ia mengelak bertemu;

- Bahwa ketiganya kemudian berdiskusi membahas masalah itu dan saat itu Terdakwa mengatakan ia akan pergi menemui si pengancam, dan akhirnya diberitahu oleh Sdri. Deni Ayu Lestari pengancam itu adalah Alm. Hebran Kusnadi. Oleh karena Terdakwa tidak tahu rumah Alm. Hebran, ia pun menelpon temannya yang bernama Sdr. Sandri, yang kemudian datang ke rumah Terdakwa lalu berdua langsung berangkat ke rumah Alm. Hebran itu;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Alm. Hebran Kusnadi, ia bertemu Saksi Burhanudin dan menanyakan keberadaan Alm. Hebran Kusnadi. Saksi Burhanudin saat itu bertanya apa keperluan Terdakwa dengan Alm. Hebran Kusnadi dan Terdakwa pun menjawab ia dapat kabar Alm. Hebran ingin menjual handphone, sehingga dijawab oleh Saksi Burhanudin bahwa Alm. Hebran tidak ada di rumah dan sedang bekerja di PT KENDI;

- Bahwa mendengar jawaban itu, Terdakwa pun pulang ke rumahnya. Sesampainya Terdakwa di rumahnya, ia menceritakan hal itu kepada Sdri. Deni Ayu Lestari, yang kemudian langsung kembali membuka aplikasi Facebook dan kembali mendapatkan chat dari akun pengancam yang berisi "Kau nak jebak aku yo banyak lanang yang berangkat (kau mau menjebakku ya, banyak lelaki yang mendatangiku)." Akhirnya Sdri. Deni Ayu Lestari menceritakan hal itu kepada Terdakwa dan ayahnya yang adalah ayah mertua Terdakwa yang bernama Sdr. Dedi (DPO). Mendengar penjelasan tersebut Sdr. Dedi (DPO) pun mengajak Terdakwa menemui Alm. Hebran;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pun kembali pergi untuk mencari Alm. Hebran Kusnadi, kali ini bersama dan Sdr. Dedi (DPO) keduanya pergi ke area PT. KENDI dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Dedi (DPO). Sesampainya di PT. KENDI setelah memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Dedi (DPO) melihat ada Alm. Hebran Kusnadi. Keduanya lalu berjalan mendekati Alm. Hebran Kusnadi;
- Bahwa Sdr. Dedi yang berjalan di depan Terdakwa, saat itu posisi Terdakwa masih ada di belakang Sdr. Dedi (DPO) dalam jarak lebih kurang 3 (tiga) meter. Setelah dekat Sdr. Dedi (DPO) langsung mencekik Alm. Hebran dan mengatakan "*Kaban nela yang ngucak anak aku (Kau ini lah yang mengusik anakku)*" lalu langsung memukuli muka Alm. Hebran. Pada saat itu korban Alm. Hebran sempat menjawab "*Bukan aku!*";
- Bahwa Sdr. Dedi lalu mengatakan kepada Terdakwa "*Ambil pisau di motor*" di mana Terdakwa tahu sebelumnya ada senjata tajam jenis pisau yang tergantung di sepeda motor tersebut. Terdakwa pun langsung berbalik kembali untuk mengambil pisau tersebut dari sepeda motor, setelah membawa senjata tajam itu Terdakwa kembali menghampiri tempat Sdr. Dedi (DPO) dan Alm. Hebran Kusnadi berada. Pada saat itu masih terjadi cekcok mulut antara Sdr. Dedi (DPO) dengan Alm. Hebran Kusnadi;
- Bahwa saat itu lah Sdr. Dedi berteriak kepada Terdakwa "*Tujalah tujalah! (tusuklah, tusuklah)*" sembari ia memegang baju Alm. Hebran Kusnadi, Terdakwa pun langsung menusuk Alm. Hebran Kusnadi. Saat itu Terdakwa dan Alm. Hebran masih saling berebut senjata tajam tersebut, karena itu tangan Alm. Hebran Kusnadi turut terkena serangan pisau, lalu Alm. Hebran Kusnadi terdesak mundur terus ke belakang sembari berebut senjata tajam sementara Terdakwa terus mengejarnya, akhirnya senjata tajam tersebut berhasil didapat Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak sadar sepenuhnya apa yang terjadi, namun akhirnya Alm. Hebran Kusnadi sudah terduduk kesakitan di dekat musholah di area PT KENDI tersebut;
- Bahwa karena warga sudah ramai berdatangan, Terdakwa dan Sdr. Dedi pun langsung menjauhi Alm. Hebran Kusnadi dan keduanya berjalan kembali ke sepeda motor lalu langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat di perjalanan, Sdr. Dedi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk melarikan diri ke Lintang, mendengar itu Terdakwa pun menghubungi Istrinya yaitu Sdri. Dipa Puspasari melalui *chat Whatsapp* dan memberitahu ia akan pergi melarikan diri karena sudah menusuk Alm. Hebran;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Dedi (DPO) di Desa Muara Danau, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang, keduanya istirahat sebentar, lalu Terdakwa meminta Sdr. Dedi agar mengantarkannya ke Muara Enim ke rumah saudaranya, kemudian Sdr. Dedi menelepon seseorang yang tidak Terdakwa kenal. Setelah lebih kurang 30 (tiga puluh) menit datang seseorang mengendarai mobil dan kemudian mengantarkan Terdakwa dan Sdr. Dedi (DPO) ke Kecamatan Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, ke rumah seorang bernama Sdr. Makdiah, setelah itu sopir tersebut pulang, dan keduanya menginap di rumah Sdr. Makdiah tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa pada saat ia mengayunkan/menusukkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke tubuh Alm. Hebran Kusnadi, serangan itu mengenai bagian tubuh Alm. Hebran Kusnadi sebanyak 2 (dua) kali, tepatnya di bagian leher 1 (satu) kali dan di bagian tangan 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelum kejadian itu, tidak ada permasalahan apapun di antara Terdakwa dengan Alm. Hebran Kusnadi. Terdakwa juga tidak tahu sudah berapa lama Alm. Hebran Kusnadi mengenal kakak ipar Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Dedi (DPO) kini, dan belum berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban Alm. Hebran Kusnadi, dan memberi uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada keluarga Alm. Hebran Kusnadi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah dan abu-abu, di bagian depan berlogo "Binmas" dan "Tri Brata" dan bertuliskan "GADA PRATAMA", di bagian belakang bertuliskan "PATAKA SRIWIJAYA" dan berlogo "DIKSAR SATPAM" dalam keadaan bercak bekas darah dan sobek terbelah di tengah;

1 (satu) helai celana pendek warna hitam, terdapat kantong di kanan dan kirinya, dan bertuliskan "THRASHER";

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan ini karena perbuatan Terdakwa yang bersama-sama dengan mertuanya yang bernama Sdr. DEDI (DPO) telah melakukan penyerangan terhadap Alm. Hebran Kusnadi bin Burhanudin, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di area Mess PT KENDI yang berada di Desa Tanjung Alam, Kec. Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa dalam penyerangan yang Terdakwa dan Sdr. Dedi (DPO) lakukan terhadap Alm. Hebran Kusnadi tersebut, Sdr. Dedi (DPO) menggunakan tangan kosong. Sementara Terdakwa menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau sepanjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm bergagang plastik warna kuning, yang ia ambil dari sepeda motor Sdr. Dedi (DPO). Serangan Terdakwa mengenai bagian tubuh Alm. Hebran Kusnadi pada beberapa bagian, di antaranya pada leher bagian depan, di bagian lengan tangan sebelah kanan, dan di bagian telapak tangan sebelah kiri Alm. Hebran;
- Bahwa peristiwa tersebut diawali cekcok di antara Terdakwa dan Sdr. Dedi (DPO) dengan Alm. Hebran Kusnadi yang dipicu dugaan mereka bahwa Alm. Hebran Kusnadi telah mengusik dan memeras Sdri. Deni Ayu Lestari yang merupakan anak dari Sdr. Dedi (DPO) dan kakak dari istri Terdakwa (kakak ipar), dengan mengancam akan menyebarluaskan foto dan/atau video asusila Sdri. Deni Ayu Lestari jika tidak memberikannya sejumlah uang;
- Bahwa ancaman itu mulai dialami Sdri. Deni Ayu Lestari sejak sekira tanggal 27 Juli 2024 hingga Senin tanggal 5 Agustus 2024 atau setidaknya beberapa waktu sebelum kejadian, hingga pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 15:30 WIB, Sdri. Deni Ayu Lestari kembali bercerita kepada Terdakwa bahwa Alm. Hebran Kusnadi kembali meminta sejumlah uang dan bahkan menyampaikan hal itu melalui pesan *facebook* kepada istri Terdakwa (adik Sdri. Deni Ayu Lestari). Sehingga menurut Sdri. Deni Ayu Lestari akhirnya ia mentransfer sejumlah uang ke Alm. Hebran Kusnadi tersebut. Akan tetapi meski sudah berjanji akan menghapus foto dan video itu di depan Sdri. Deni Ayu Lestari, tetapi pada hari itu Alm. Hebran Kusnadi mengelak untuk memenuhi janjinya, sehingga Sdri. Deni Ayu Lestari merasa takut dan menceritakan hal itu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pun bermaksud menemui Alm. Hebran Kusnadi untuk mengatasi masalah itu, sehingga pada sore hari itu Terdakwa mendatangi rumah Alm. Hebran Kusnadi bersama seseorang yang ia sebut bernama Sdr. Sandri, akan tetapi pada saat itu ia tidak bertemu Alm. Hebran Kusnadi,

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan bertemu dengan ayahnya yaitu Saksi Burhanudin yang memberitahu Terdakwa bahwa Alm. Hebran Kusnadi tidak ada di rumah dan sedang bekerja di PT KENDI. Pada kesempatan itu Terdakwa pulang. Akan tetapi sepulangnya ke rumah, Sdri. Deni Ayu Lestari kembali menceritakan kepada Terdakwa, bahwa Alm. Hebran Kusnadi mengetahui tentang kedatangan Terdakwa ke rumahnya dan semakin mengancam Sdri. Deni Ayu Lestari. Akhirnya permasalahan itu diketahui pula oleh Sdr. Dedi (DPO) sehingga Sdr. Dedi (DPO) yang tidak terima pun kembali mengajak Terdakwa untuk mendatangi Alm. Hebran Kusnadi ke PT KENDI;

- Bahwa akhirnya Terdakwa bersama Sdr. DEDI (DPO) berangkat menuju lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. DEDI (DPO). Pada saat itu di sepeda motor tersebut sudah ada sebilah senjata tajam tersebut di atas. Setibanya di lokasi kejadian, Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang mereka kendarai di dekat pos satpam, kemudian berjalan sejauh sekira 15 (lima belas) meter untuk menghampiri Alm. Hebran Kusnadi, awalnya pada saat itu Terdakwa ataupun Sdr. DEDI (DPO) tidak membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa saat berjalan menghampiri Alm. Hebran Kusnadi, Sdr. Dedi (DPO) berada di depan Terdakwa sehingga saat sudah dekat dengan Alm. Hebran Kusnadi, Sdr. DEDI (DPO) langsung mencekik leher Alm. Hebran Kusnadi, cekkoc mulut pun terjadi di antara Sdr. Dedi dan Terdakwa melawan Alm. Hebran Kusnadi. Pada saat perkelahian itu terjadi, Terdakwa berlari kembali ke sepeda motor mereka tersebut, kemudian mengambil dan membawa senjata tajam tersebut, lalu kembali lagi ke lokasi tempat Sdr. Dedi (DPO) dan Alm. Hebran Kusnadi berada;
- Bahwa pada saat itu lah Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam tersebut menyerang Alm. Hebran Kusnadi. Meski ada hindarkan, perlawanan dan tangkisan dari Alm. Hebran Kusnadi, serangan Terdakwa berhasil mengenai Alm. Hebran Kusnadi pada bagian leher, tangan kanan, dan tangan kiri, sehingga Alm. Hebran Kusnadi mengalami luka dan pendarahan;
- Bahwa Saksi Ulan Dari yang melihat kejadian perkelahian itu dari kejauhan kemudian berteriak mencari pertolongan, beberapa warga sekitar termasuk Saksi Darwin yang mendengar teriakan itu segera mendatangi lokasi kejadian, akan tetapi pada saat itu Alm. Hebran Kusnadi sudah terluka dan berlumuran darah serta terduduk di mushola di area mess PT KENDI itu;
- Bahwa Alm. Hebran Kusnadi kemudian ditolong warga dan akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Empat Lawang oleh warga sekitar

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Lht



termasuk Saksi Ibnu Mulkan. Sementara Terdakwa dan Sdr. Dedi (DPO) ketika melihat warga mulai ramai berdatangan, segera melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, dan akhirnya melarikan diri ke Desa Muara Danau, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang, kemudian berpindah lagi ke Kecamatan Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa penyerangan tersebut, dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang melihat jasad Alm. Hebran Kusnadi, dan bukti surat berupa *visum* terhadap tubuh Alm. Hebran Kusnadi, serta barang bukti berupa pakaian milik Alm. Hebran Kusnadi yang sobek dan bercak bekas darah, diketahui serangan tersebut telah mengenai tubuh Alm. Hebran Kusnadi dan menimbulkan luka-luka di antaranya adalah luka robek pada bagian leher, luka robek pada lengan bawah sisi dalam tangan kanan, dan luka pada telapak tangan kiri, sebagaimana lengkapnya dalam bukti surat yang terlampir di berkas ini;
- Bahwa Alm. Hebran Kusnadi sempat menjalani perawatan hingga keesokan harinya harus dirujuk ke RSMH Kota Palembang, akan tetapi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 pukul 15.11 WIB saat di perjalanan menuju Palembang, tepatnya di Kota Prabumulih Alm. Hebran Kusnadi kehilangan nyawanya dan meninggal dunia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Kematian yang terlampir pula dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa sendiri pada akhirnya berhasil tertangkap, meski Sdr. Dedi (DPO) masih dalam pencarian. Setelah tertangkap, kemudian pihak kerabat Terdakwa menyerahkan sejumlah uang duka kepada pihak keluarga korban Alm. Hebran Kusnadi, dan mengenai hal itu dituangkan dalam Surat Perdamaian yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire : Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau

Kedua : Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi antara dakwaan subsidiaritas dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan dakwaan **Alternatif Kesatu Primair** Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu;
3. Merampas nyawa orang lain;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap subyek hukum, orang perorangan (*natuurlijk persoon*) atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* unsur “barang siapa (*Hij Die*)” adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara *a quo*, yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah disesuaikan dengan uraian identitas dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa **Andi Sahiran bin Muhammad Irat (Alm)** yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi menunjuk pada identitas Terdakwa, keterangan mana bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa yang di persidangan menerangkan bahwa identitasnya adalah sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga jelaslah tidak ada lagi ruang terjadinya kesalahan pada orangnya (*error in*

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Lht



persona). Di mana Terdakwa telah pula mampu mengikuti persidangan serta menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Ad.1.** “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “**Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu**”;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “*dengan sengaja*” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep ‘kesengajaan’ (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah ‘menghendaki’ (*willen*) dan ‘mengetahui’ (*wetens*), artinya pelaku menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu, sehingga “dengan sengaja” di sini merupakan suatu kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu. Untuk menentukan kesengajaan (*dolus/opzet*) juga dikenal teori membayangkan (*vorrstellingtheorie*) yang dikenalkan oleh Frank R. dalam tulisannya berjudul “*Vorstellung un Wille in der Moderner Doluslehre*” (1907), yang pada intinya mengajarkan bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai kesengajaan itu, tidak dapat dikehendaki pasti (harus) terwujud oleh si Pembuat, sehingga kesengajaan si Pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatannya itu saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub-unsur “*dengan direncanakan terlebih dahulu*” berarti perwujudan suatu tindakan lebih dulu diawali dengan kesiapan pikiran, langkah atau cara, dan sarana atau alat yang akan digunakan. Itu sebabnya para ahli hukum pidana, di antaranya R. Soesilo mengatakan direncanakan terlebih dahulu berarti antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada waktu bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan akan dilakukan. Waktu yang dimaksud itu sendiri tidak boleh terlalu sempit namun tidak juga terlalu lama, yang penting ialah dalam rentang waktu itu masih ada kesempatan yang cukup bagi si pelaku untuk dapat dengan tenang berpikir kembali dan membatalkan niatnya untuk membunuh itu, akan tetapi tetap saja ia lakukan. Memandang ini maka Majelis Hakim sependapat dengan Adam Chazawi yang dalam bukunya “*Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*” menyebutkan ada tiga syarat dalam unsur perencanaan pembunuhan. Pertama, pelaku memutuskan kehendaknya dalam keadaan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak dalam keadaan emosi yang tinggi. Kedua, ada waktu yang cukup sejak dari timbulnya kehendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mulainya pelaksanaan kehendak. Ketiga, perbuatan itu dilaksanakan dalam suasana batin yang tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, diketahui perbuatan yang Terdakwa dan Sdr. Dedi (DPO) lakukan terhadap Alm. Hebran Kusnadi, diawali cekcok di antara Terdakwa dan Sdr. Dedi (DPO) dengan Alm. Hebran Kusnadi yang dipicu dugaan mereka bahwa Alm. Hebran Kusnadi telah mengusik dan memeras Sdri. Deni Ayu Lestari yang merupakan anak dari Sdr. Dedi (DPO) dan kakak dari istri Terdakwa (kakak ipar) dengan mengancam akan menyebarkan foto dan/atau video asusila Sdri. Deni Ayu Lestari jika tidak memberikannya sejumlah uang, hingga pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 15:30 WIB, Sdri. Deni Ayu Lestari bercerita kepada Terdakwa bahwa Alm. Hebran Kusnadi kembali meminta sejumlah uang dan walau sudah berjanji akan menghapus foto dan video itu di depan Sdri. Deni Ayu Lestari, tapi hari itu Alm. Hebran Kusnadi mengelak untuk memenuhi janjinya, sehingga Sdri. Deni Ayu Lestari merasa takut dan menceritakan hal itu kepada Terdakwa dan akhirnya Sdr. Dedi (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bermaksud menemui Alm. Hebran Kusnadi untuk mengatasi masalah itu, sehingga pada sore hari itu Terdakwa mendatangi rumah Alm. Hebran Kusnadi bersama seseorang yang ia sebut bernama Sdr. Sandri, akan tetapi pada saat itu ia tidak bertemu Alm. Hebran Kusnadi, melainkan bertemu dengan ayahnya yaitu Saksi Burhanudin yang memberitahu Terdakwa bahwa Alm. Hebran Kusnadi tidak ada di rumah dan sedang bekerja di PT KENDI. Pada kesempatan itu Terdakwa pulang, namun sepulangnya ke rumah, Sdri. Deni Ayu Lestari kembali menceritakan kepada Terdakwa bahwa Alm. Hebran Kusnadi mengetahui tentang kedatangan Terdakwa ke rumahnya dan semakin mengancam Sdri. Deni Ayu Lestari. Akhirnya permasalahan itu diketahui pula oleh Sdr. Dedi (DPO) sehingga Sdr. Dedi (DPO) yang tidak terima kembali mengajak Terdakwa untuk mendatangi Alm. Hebran Kusnadi ke lokasi PT KENDI. Terdakwa bersama Sdr. DEDI (DPO) lalu berangkat menuju lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. DEDI (DPO). Pada saat itu di sepeda motor tersebut sudah ada sebilah senjata tajam. Setibanya di lokasi kejadian, Terdakwa lalu memarkirkan sepeda motor itu di dekat pos satpam, kemudian berjalan sejauh sekira 15 (lima belas) meter untuk menghampiri Alm. Hebran Kusnadi, yang awalnya pada saat itu Terdakwa ataupun Sdr. DEDI (DPO) tidak membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa saat berjalan menghampiri Alm. Hebran Kusnadi, Sdr. Dedi (DPO) berada di depan Terdakwa sehingga saat sudah dekat dengan

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Hebran Kusnadi, Sdr. DEDI (DPO) langsung mencekik leher Alm. Hebran Kusnadi, cekcok mulut pun terjadi di antara Sdr. Dedi dan Terdakwa melawan Alm. Hebran Kusnadi. Pada saat perkelahian itu terjadi, Sdr. Dedi memberitahu Terdakwa bahwa ada senjata tajam di sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa berlari kembali ke sepeda motor tersebut, kemudian mengambil dan membawa senjata tajam yang ada di sepeda motor tersebut, lalu kembali lagi ke lokasi tempat Sdr. Dedi (DPO) dan Alm. Hebran Kusnadi berada. Pada saat itu lah Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam tersebut menyerang Alm. Hebran Kusnadi, dan meski ada hindaran, perlawanan, dan tangkisan dari Alm. Hebran Kusnadi, serangan Terdakwa tetap berhasil mengenai Alm. Hebran Kusnadi pada bagian leher, tangan kanan, dan tangan kiri, sehingga Alm. Hebran Kusnadi mengalami luka dan pendarahan;

Menimbang, bahwa Saksi Ulan Dari yang melihat kejadian perkelahian itu dari kejauhan kemudian berteriak mencari pertolongan, beberapa warga sekitar termasuk Saksi Darwin yang mendengar teriakan itu segera mendatangi lokasi kejadian, akan tetapi pada saat itu Alm. Hebran Kusnadi sudah terluka dan berlumuran darah serta terduduk di mushola di area mess PT KENDI itu. Alm. Hebran Kusnadi kemudian ditolong warga dan akhirnya dibawa ke RSUD Empat Lawang oleh warga sekitar termasuk Saksi Ibnu Mulkan, sementara Terdakwa dan Sdr. Dedi (DPO) ketika melihat warga mulai ramai berdatangan, segera melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan rangkaian keadaan dan fakta tersebut di atas, berpendapat bahwa Terdakwa tidak dalam suasa batin yang tenang dalam melakukan penyerangan itu. Terdakwa bahkan awalnya kembali ke rumahnya setelah tidak bertemu dengan Alm. Hebran Kusnadi dan hanya bertemu dengan ayahnya yaitu Saksi Burhanudin. Pada saat kembali ke rumah itu lah Terdakwa akhirnya kembali diajak oleh Sdr. Dedi (DPO) untuk menemui Alm. Hebran Kusnadi, dan pada saat itu bukan Terdakwa pula yang menyiapkan dan membawa senjata tajam di sepeda motor yang mereka pakai menuju ke lokasi kejadian. Begitu pula saat cekcok mulai terjadi, Sdr. Dedi (DPO) pula lah yang memberitahu Terdakwa bahwasanya ada senjata tajam di sepeda motor itu. Bahkan menurut Saksi Ulan Dari yang berada di dekat lokasi kejadian, Sdr. Dedi (DPO) yang mengatakan “*Tujahlah tujahlah! (tusuk lah, tusuk lah!)*” yang diikuti dengan Terdakwa pun melakukan serangan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan di atas, dihubungkan dengan pengertian perencanaan pembunuhan, maka dapat dipahami untuk sampai pada perbuatan penyerangan itu dilakukan Terdakwa, tidak ada waktu yang

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan suasana yang tenang bagi Terdakwa untuk menyusun langkah yang akan ia lakukan guna memenuhi maksudnya menghilangkan nyawa korban. Bahkan setelah selesai menyerang korban, meski terluka nyatanya Alm. Hebran Kusnadi belum kehilangan nyawanya dan sempat dilarikan warga ke RSUD. Artinya jika pada saat itu Terdakwa sudah berencana akan menghilangkan nyawa Alm. Hebran Kusnadi maka tidak alasan baginya untuk tidak memastikan rencananya itu terwujud dan pergi meninggalkan Alm. Hebran Kusnadi dalam keadaan terluka saja, padahal di tangannya masih ada senjata tajam yang bisa saja ia gunakan lagi untuk terus menyerang Alm. Hebran Kusnadi hingga mati;

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap diri seseorang, haruslah dengan senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, sehingga dalam pemeriksaan atas diri seorang terdakwa, Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHAP, yaitu Sistem Negatif menurut undang-undang (*Negatief Wettelijk*). Artinya Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, melainkan sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, yang dengan bukti itu diperoleh keyakinan bahwa terdakwa itu telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Sehubungan dengan ini penuntut umum tentu berkepentingan untuk meyakinkan hakim bahwa dakwaan yang ia yakini terbukti dalam tuntutan, didukung oleh fakta persidangan. Majelis Hakim setelah mencermati analisa yuridis Penuntut Umum dalam surat tuntutan, tidak sependapat dengan Penuntut Umum, yang malah menguraikan **semua pasal** yang didakwakan lalu menggunakan terminologi "...dapat dipersangkakan..." ketika perkara ini bukan lagi dalam tahap penyidikan melainkan sudah pada tahap akan dijatuhkan suatu putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Ad.2.** ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair dan dinyatakan telah terpenuhi tentang subyek hukumnya dalam hal ini adalah Terdakwa Andi Sahiran bin Muhammad Irat (Alm), maka pertimbangan terhadap unsur barang siapa dalam dakwaan sebelumnya tersebut diambil alih ke dalam dakwaan ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan sengaja” telah dijelaskan dalam pertimbangan terhadap dakwaan Alternatif Kesatu Primair di atas sehingga untuk singkatnya putusan ini penjelasan dalam pertimbangan atas dakwaan sebelumnya tersebut diambil alih ke dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub-unsur “merampas nyawa orang lain” adalah perbuatan baik aktif maupun pasif si pelaku yang sedemikian rupa menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan dalam hal ini adalah nyawa (*leven*) manusia. Terampas/hilangnya nyawa seseorang merupakan delik materiil, yaitu delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul, tanpa mensyaratkan cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut. Perbuatan merampas nyawa orang lain itu dapat berwujud aktif dengan cara melakukan serangan fisik, bahkan dapat berwujud pasif berupa diam saja padahal si pelaku wajib bertindak, contohnya tidak memberi makan seorang bayi hingga kelaparan. Artinya, timbulnya tindak pidana materiil menjadi sempurna tidak semata-mata selalu digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan pelaku itu telah menimbulkan akibat yang terlarang, yaitu hilangnya nyawa seseorang. Memandang ini, Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Moeljatno yang dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana” mengatakan bahwa terhadap teori membayangkan diikuti jalan pikiran bahwa dalam kehendak, dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), di mana seseorang untuk

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, diketahui perbuatan yang Terdakwa dan Sdr. Dedi (DPO) lakukan terhadap Alm. Hebran Kusnadi, diawali cekcok di antara Terdakwa dan Sdr. Dedi (DPO) dengan Alm. Hebran Kusnadi yang dipicu dugaan mereka bahwa Alm. Hebran Kusnadi telah mengusik dan memeras Sdri. Deni Ayu Lestari yang merupakan anak dari Sdr. Dedi (DPO) dan kakak dari istri Terdakwa (kakak ipar) dengan mengancam akan menyebarluaskan foto dan/atau video asusila Sdri. Deni Ayu Lestari jika tidak memberikannya sejumlah uang;

Menimbang, bahwa mendengar itu Terdakwa pun bermaksud menemui Alm. Hebran Kusnadi, sehingga pada sore hari itu Terdakwa mendatangi rumah Alm. Hebran Kusnadi bersama seseorang yang ia sebut bernama Sdr. Sandri, akan tetapi pada saat itu ia tidak bertemu Alm. Hebran Kusnadi, melainkan bertemu dengan ayahnya yaitu Saksi Burhanudin yang memberitahu Terdakwa bahwa Alm. Hebran Kusnadi tidak ada di rumah dan sedang bekerja di PT KENDI. Pada kesempatan itu Terdakwa pulang, namun sepulangnya ke rumah, Sdri. Deni Ayu Lestari kembali menceritakan kepada Terdakwa bahwa Alm. Hebran Kusnadi mengetahui tentang kedatangan Terdakwa ke rumahnya dan semakin mengancam Sdri. Deni Ayu Lestari. Akhirnya permasalahan itu diketahui pula oleh Sdr. Dedi (DPO) sehingga Sdr. Dedi (DPO) yang tidak terima kembali mengajak Terdakwa untuk mendatangi Alm. Hebran Kusnadi ke lokasi PT KENDI. Terdakwa bersama Sdr. DEDI (DPO) lalu berangkat menuju lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. DEDI (DPO). Pada saat itu di sepeda motor tersebut sudah ada sebilah senjata tajam. Setibanya di lokasi kejadian, Terdakwa lalu memarkirkan sepeda motor itu di dekat pos satpam, kemudian berjalan sejauh sekira 15 (lima belas) meter untuk menghampiri Alm. Hebran Kusnadi, yang awalnya pada saat itu Terdakwa ataupun Sdr. DEDI (DPO) tidak membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa saat berjalan menghampiri Alm. Hebran Kusnadi, Sdr. Dedi (DPO) berada di depan Terdakwa sehingga saat sudah dekat dengan Alm. Hebran Kusnadi, Sdr. DEDI (DPO) langsung mencekik leher Alm. Hebran Kusnadi, cekcok mulut pun terjadi di antara Sdr. Dedi dan Terdakwa melawan Alm. Hebran Kusnadi. Pada saat perkelahian itu terjadi, Sdr. Dedi memberitahu Terdakwa bahwa ada senjata tajam di sepeda motor tersebut, sehingga

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berlari kembali ke sepeda motor tersebut, kemudian mengambil dan membawa senjata tajam yang ada di sepeda motor tersebut, lalu kembali lagi ke lokasi tempat Sdr. Dedi (DPO) dan Alm. Hebran Kusnadi berada. Pada saat itu lah Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam tersebut menyerang Alm. Hebran Kusnadi, dan meski ada hindaran, perlawanan, dan tangkisan dari Alm. Hebran Kusnadi, serangan Terdakwa tetap berhasil mengenai Alm. Hebran Kusnadi pada bagian leher, tangan kanan, dan tangan kiri, sehingga Alm. Hebran Kusnadi mengalami luka dan pendarahan;

Menimbang, bahwa Saksi Ulan Dari yang melihat kejadian perkelahian itu dari kejauhan kemudian berteriak mencari pertolongan, beberapa warga sekitar termasuk Saksi Darwin yang mendengar teriakan itu segera mendatangi lokasi kejadian, akan tetapi pada saat itu Alm. Hebran Kusnadi sudah terluka dan berlumuran darah serta terduduk di mushola di area mess PT KENDI itu. Alm. Hebran Kusnadi kemudian ditolong warga dan akhirnya dibawa ke RSUD Empat Lawang oleh warga sekitar termasuk Saksi Ibnu Mulkan, sementara Terdakwa dan Sdr. Dedi (DPO) ketika melihat warga mulai ramai berdatangan, segera melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa penyerangan tersebut dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang melihat jasad Alm. Hebran Kusnadi, dan bukti surat berupa *visum* terhadap tubuh Alm. Hebran Kusnadi, serta barang bukti berupa pakaian milik Alm. Hebran Kusnadi yang sobek dan bercak bekas darah, maka diketahui serangan itu telah mengenai tubuh Alm. Hebran Kusnadi dan menimbulkan luka-luka di antaranya adalah luka robek pada bagian leher, luka robek pada lengan bawah sisi dalam tangan kanan, dan luka pada telapak tangan kiri, sebagaimana lengkapnya dalam bukti surat yang terlampir di berkas ini. Terdakwa tentu paham, bagian leher adalah bagian vital yang dapat berakibat pendarahan fatal apabila mengalami luka senjata tajam maka serangan yang Terdakwa lakukan ke leher korban dipandang memang dikehendaki Terdakwa, sehingga meski korban sesaat setelah mengalami serangan masih bernyawa, namun Terdakwa tetap tidak peduli akan kemungkinan korban akan kehilangan nyawanya, oleh karena itu sub unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Alm. Hebran Kusnadi sempat menjalani perawatan, hingga keesokan harinya ia dirujuk untuk dirawat di RSMH Kota Palembang. Akan tetapi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 pukul 15.11 WIB, saat di perjalanan menuju Palembang, tepatnya saat di Kota Prabumulih, Alm. Hebran Kusnadi kehilangan nyawanya dan meninggal dunia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Kematian yang terlampir pula dalam berkas perkara ini.

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Ad.2.** telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan R. Soesilo yang dalam bukunya berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*” menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “Orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP, yaitu bahwa “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang terdiri dari orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) suatu peristiwa pidana. Dalam hal ini disyaratkan bahwa kesemua pelaku itu telah melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya di antara dua orang itu ada yang hanya melakukan perbuatan persiapan saja, atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong saja. Sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk dalam “*Medepleger*” melainkan akan dikualifikasikan sebagai perbuatan “Membantu melakukan” (*Medeplichtige*) yang diatur dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan mertuanya yang bernama Sdr. DEDI (DPO) telah melakukan penyerangan terhadap Alm. Hebran Kusnadi bin Burhanudin, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di area Mess PT KENDI yang berada di Desa Tanjung Alam, Kec. Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang. Di mana dalam penyerangan yang mereka berdua lakukan terhadap Alm. Hebran Kusnadi tersebut, Sdr. Dedi (DPO) menggunakan tangan kosong, sedangkan Terdakwa menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau sepanjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm bergagang plastik warna kuning, yang ia ambil dari sepeda motor Sdr. Dedi (DPO). Serangan Terdakwa mengenai bagian tubuh Alm. Hebran Kusnadi pada beberapa bagian, di antaranya pada leher bagian depan, di bagian lengan tangan sebelah kanan, dan di bagian telapak tangan sebelah kiri Alm. Hebran;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam perannya pada penyerangan tersebut di atas pada akhirnya telah mengakibatkan Alm. Hebran kehilangan nyawanya dan meninggal dunia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Kematian yang terlampir pula dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **Ad.3.** ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 308/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Alternatif Kesatu Subsidair**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa telah ternyata mampu dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yang telah disita dan diketahui merupakan pakaian yang dikenakan korban Alm. Hebran Kusrandi bin Burhanudin pada saat kejadian, oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, sedangkan pakaian tersebut meski secara ekonomis tidak begitu berharga namun di persidangan Saksi Burhanudin selaku ayah kandung korban meminta agar dikembalikan karena sifatnya yang memiliki dampak sentimentil berarti bagi keluarga/ahli waris korban, maka berdasarkan Pasal 46 KUHP, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan** kepada **Saksi Burhanudin bin Junaidi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sempat mencoba melarikan diri hingga akhirnya tertangkap beberapa hari kemudian, hal mana menunjukkan upaya menghindari dari konsekuensi hukum hingga mempersulit penegakan hukum pidana;

Keadaan yang meringankan:



- Untuk sampai pada terwujudnya kesalahan Terdakwa, tidak terlepas dari tindakan korban sendiri yang mengancam kakak ipar dari Terdakwa;
- Terdakwa melalui kerabatnya telah memberikan uang duka kepada pihak korban sebagaimana dalam Surat Perdamaian terlampir di berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, serta mendengar permohonannya sebagaimana dalam pembelaan yang diajukan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yaitu untuk diberi keringanan hukuman, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera adalah juga untuk memberikan efek yang bersifat korektif dan edukatif khususnya kepada Terdakwa dan umumnya kepada masyarakat, sehingga dengan melihat pula akibat yang ditimbulkan perbuatannya ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis, dan aspek yuridis, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan Penuntut Umum dan pidana akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Sahiran bin Muhammad Irat (Alm)**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Andi Sahiran bin Muhammad Irat (Alm)** telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah dan abu-abu, di bagian depan berlogo "Binmas" dan "Tri Brata" dan bertuliskan "GADA PRATAMA", di bagian belakang bertuliskan "PATAKA SRIWIJAYA" dan berlogo "DIKSAR SATPAM" dengan bercak bekas darah dan sobek; dan
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, terdapat kantong di kanan dan kirinya, dan bertuliskan "THRASHER";

Dikembalikan kepada Saksi Burhanudin bin Junaidi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari **Rabu**, tanggal **12 Februari 2025**, oleh **Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Chozin Abu Sait, S.H.** dan **Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **13 Februari 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Haryanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri **Yusman Liyanto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dto.

Dto.

Chozin Abu Sait, S.H.

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Dto.

Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti

Dto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanto, S.H.